

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 948/2542 บริษัท ปิติพร แอนด์ เอ็ม.พี.กรุ๊ปส์ จำกัด

โจทก์

นาย ถวัลย์ เอื้อ รัก สกุล กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 147, มาตรา 207

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 20

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22

คดีนี้มีข้อพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารพิพาทว่าเป็นของโจทก์หรือไม่ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและให้ขับไล่จำเลยทั้งสองออกไปจากที่ดินและอาคารพิพาทจำเลยยื่นฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและ อาคารพิพาท จึงเป็นการต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยตรง เมื่อศาลฎีกาพิพากษายกฎีกา จำเลย โดยวินิจฉัยว่า จำเลย ถูกฟ้องล้มละลายและศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลย เด็ดขาดไปก่อนจำเลยยื่นฎีกาคดีนี้ ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่ผู้เดียวมีอำนาจฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ของจำเลยตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 ฎีกาของจำเลยเป็นการต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลย จำเลยจึงไม่อาจยื่นฎีกาได้ คำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว ย่อมถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 147 และจำเลยย่อมไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกายกคดี ขึ้นพิจารณาใหม่ในชั้นศาลฎีกาได้ เพราะไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยทั้งสองออกไปจากที่ดิน โฉนดที่ 8750 และอาคารเลขที่ 149 และเลขที่ 149/1 ถึง 149/4 แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ของโจทก์จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายกฎีกาของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ยื่น คำร้องขอให้ศาลฎีกาพิจารณาคดีใหม่ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 จะยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาพิจารณาคดีใหม่ได้หรือไม่ ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาสรุปใจความ สำคัญได้ว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินและอาคารพิพาท อันเป็น คดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาค่าเงินได้มิได้เกี่ยวกับทรัพย์สิน ของจำเลยที่ 1 กรณีอ้างไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 ซึ่งบัญญัติว่า"เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจดังต่อไปนี้ (3) ประนีประนอมยอมความหรือฟ้องร้องหรือ ต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้" นั้น เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยว กับกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารพิพาทว่าเป็นของโจทก์หรือไม่ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ตามศาลชั้นต้นให้ขับไล่จำเลยทั้งสองออกไปจากที่ดินและอาคารพิพาทโดยฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารพิพาท จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์สรุปใจความสำคัญได้ว่าตามพยานหลักฐานในคดีที่น่าสืบฟัง ไม่ได้ว่า โจทก์รับโอนที่ดินพิพาทจาก นายพิชัย นิวาทวงษ์ โดยสุจริตและเสียค่า ตอบแทนโจทก์ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารพิพาทดังนี้ เป็นการต่อสู้คดีเกี่ยว

กับทรัพย์สินโดยตรง เมื่อได้ความว่าศาลฎีกาพิพากษายกฎีกาจำเลยที่ 1 โดยวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ถูกฟ้องล้มละลายศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 เด็ดขาดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2526 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจฟ้องร้องหรือต่อสู้อย่างใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 ฎีกาของจำเลยที่ 1 เป็นการต่อสู้อย่างใดเกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงไม่อาจยื่นฎีกาได้ คำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวย่อมถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 147 จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกายกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ในชั้นศาลฎีกาได้เพราะไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับคำร้องขอให้ศาลฎีกายกคดีขึ้นพิจารณาใหม่นั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน

(จำรูญ แสงภักดี-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ